

# 马克思主义法律思想中国化的当代价值及实践应用

## ——评《马克思主义法律思想中国化路径研究》

马克思主义的法律思想是中国特色社会主义法律思想的重要基石,将马克思主义的相应法律思想与中国的法律实践相融合,使其呈现中国化的过程,为人们从系统层面研究该思想中国化的路径提供了相关参考。《马克思主义法律思想中国化路径研究》正是以此为契机,以马克思主义的法哲学为逻辑起点,以该思想的中国化路径为研究内容,进而分别从实践主导与文化扬弃两个角度剖析了主题内涵,最后从系统论角度出发,分别从哲学范畴、史学范畴、应然与实然相结合的范畴,对该思想中国化的路径进行了探讨。

《马克思主义法律思想中国化路径研究》一书共有五个章节。第一章从实践主导与文化扬弃两个角度剖析了主题内涵。第二章以马克思主义哲学为研究起点,通过认识论、唯物辩证法以及方法论三个层次对相应路径进行了研究。第三章主要从历史论角度介绍了文章主题的形成、偏离、恢复、重建与坚持。第四章从专题角度出发,对中国化的法学理论成果形成路径进行了说明。第五章从经验论的角度阐述了主题思想中国化路径的启示。通过阅读该书,也可为我们研究马克思主义法律思想中国化的当代价值与实践运用提供指导。

就马克思主义法律思想中国化的当代价值而言:其一,是中国人民取得战争与革命胜利的重要思想武器。其二,夺取中国特色社会主义的伟大胜利也离不开该思想的中国化。其三,还是我国全面依法治国理论的重要基石。就马克思主义法律思想中国化的实践应用而言:首先,以毛泽东同志为首的第一代中央领导集体将中国国情与马克思主义法律思想相结合,实现了从无产阶级专政理论到人民民主专政理论转变。其次,以邓小平同志为首的第二代中央领导集体在反思文革时期马克思主义法律思想偏离的基础上,彻底进行了一次思想及政治路线上的拨乱反正,并提出了要在具体的实践探索中制定并完善法律。最后,习近平法治思想作为马克思法律思想中国化的最新实践应用,不仅在继承与创新的基础上建立了系统科学、内容详实的科学理论体系,也开创了相关法律思想中国化的新境界,同时还指明了中国特色社会主义法治建设的政治方向,最终成为我国全面依法治国的根本遵循。

(尹维达/宿迁学院)



书名:《马克思主义法律思想中国化路径研究》

作者:张波 著

出版社:人民出版社

《马克思主义法律思想中国化路径研究》尝试从马克思主义中国化学科的角度,运用马克思主义中国化理论,运用中国化的思维,从学理上系统地研究从马克思主义经典作家的法律思想到中国化的马克思主义法学理论之间的演变路径,揭示马克思主义法律思想中国化路径的内涵,梳理马克思主义法律思想中国化路径演进的完整历程,总结马克思主义法律思想中国化路径演进的经验和启示,概括出马克思主义法律思想中国化的路径理论。